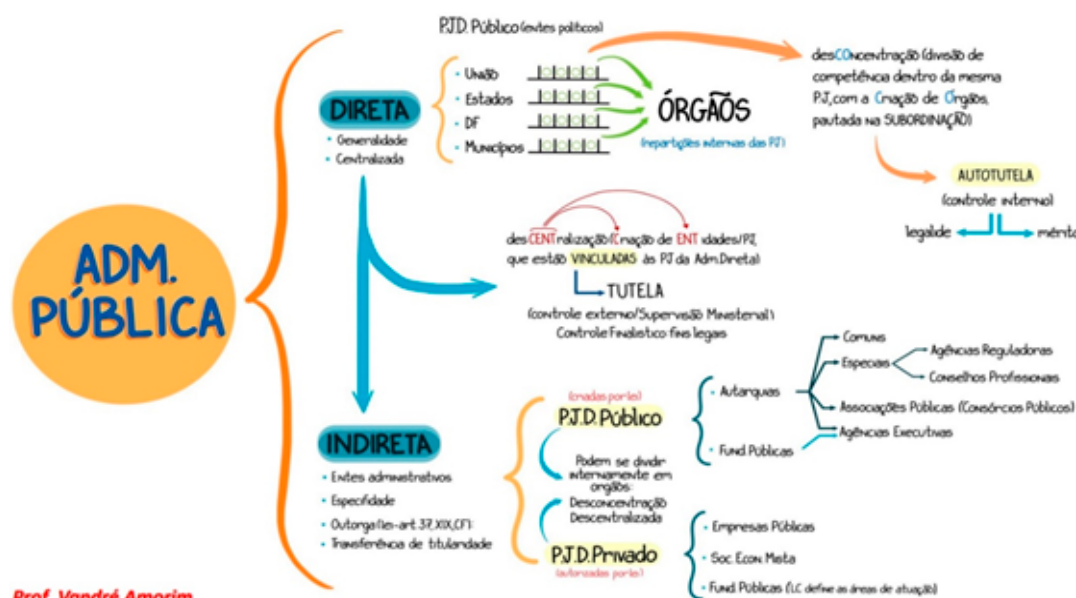


ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA III

⚡ RELEMBRANDO

No primeiro bloco, foi visto, de forma superficial, o que é a Administração Pública e seus componentes. No bloco anterior, começamos a analisar instituto por instituto; foram vistos os temas: centralização, descentralização, concentração e desconcentração, que são assuntos muito incidentes em provas.

Neste momento, começaremos a trabalhar os órgãos públicos.



ANOTAÇÕES

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA



Prof. Vandrê Amorim

ÓRGÃOS PÚBLICOS

São unidades, centros, repartições e divisões internas que decorrem da desconcentração.

A desconcentração, por sua vez, é o procedimento administrativo de divisão/criação e desmembramento de órgãos. Ela faz com que surjam os órgãos, como meras unidades e centros internos de pessoas.

Conceito

É a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração **direta** e da estrutura da administração **indireta** (art. 1º da Lei n. 9.784/1999).

⚠ ATENÇÃO

Nos livros e nas provas, não é comum a menção a órgãos na indireta, mas eles existem.

Os órgãos têm capacidade específica, pois, para cada unidade que é criada, a ideia é especializar. Isso porque o indivíduo tem um número maior de competências, então, passa-se a especializar; eles podem surgir por uma questão de hierarquia (primeira entrância, primeiro nível e os de maior nível); há também aqueles divididos por matéria (por exemplo,

ANOTAÇÕES

órgãos que trabalham apenas com situações ligadas à defesa da mulher, defesa do interesse das crianças, do meio ambiente etc); questão territorial: órgãos que atenderão apenas aos setores A e B, enquanto outros atenderão aos C e D.

Desse modo, a desconcentração por matéria é a criação de órgãos com matérias específicas; a desconcentração hierárquica é a criação de órgãos em níveis de hierarquia; desconcentração territorial é a criação de órgãos que atenderão por territórios.

Características:

- Criação e extinção decorrente de Lei (art. 48, XI, da CF).
 - Órgãos são criados e extintos por lei.

Obs.: na prática, isso nem sempre é seguido. Há órgãos sendo criados por portaria, resolução e extintos em uma “canetada”.

ATENÇÃO

No entanto, na teoria, para fins de prova, o que interessa é a lei. Não se pode utilizar ato administrativo.

Art. 84, VI, “a”, da CF: Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

VI – dispor, mediante decreto*, sobre:

- a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

O art. 84 da CF é extremamente frequente, é necessário que o estudante o tenha decorado.

*O decreto é conhecido como ato administrativo superimportante, mas, apesar disso, ele **não pode criar nem extinguir órgãos**. Eles têm que ser criados a partir de **lei**.



O PULO DO GATO

A prova pode citar que o decreto pode extinguir órgãos vagos, o que está **ERRADO**, pois apenas cargos e funções vagos podem ser extintos por decreto.

ANOTAÇÕES



- Decreto pode organizar a administração, escalonar e distribuir atividades.

Na Constituição Federal, quando encontrarmos o termo “lei”, devemos ter em mente que é uma lei ordinária, pois não está escrito “complementar”. Dessa forma, quando a lei é ordinária, é possível utilizar a medida provisória.

É possível a criação/extinção de órgão por meio de medida provisória?

Sim. Exemplo disso é que, entre 2009-2010, houve a “criação” de um órgão gigantesco, que foi a Super Receita Federal, por meio de medida provisória. Isso é muito frequente, sobretudo nas mudanças de Presidentes da República, ou seja, se um Presidente cria vários ministérios durante o seu mandato, aquele que o suceder poderá extingui-los e criar outros por meio de medida provisória.



O PULO DO GATO

Se a prova citar que, somente por lei poderá ser criado e extinto o órgão, será verdadeiro. Isso porque, na CF, não há especificação de quais casos a medida provisória poderá ser utilizada.

No art. 62, são encontradas as circunstâncias em que a medida provisória tem que cumprir requisitos, relevância, urgência e não pode tratar de alguns assuntos, como processos penais e civis e de lei complementar.

Então:

Nos casos em que couber lei ordinária, caberá medida provisória. Logo, se cabe lei ordinária para criar/extinguir órgãos, caberá também medida provisória, **salvo nas situações de proibição**.

Teoria do órgão (ou da imputação): a relação entre o agente e o órgão é de imputação.

Entenda o órgão como se fosse parte de uma pessoa: a pessoa quer uma caneta, então, o órgão pegará para ela, mas quem pega a caneta é a pessoa, não a mão. Isso quer dizer que tudo o que o órgão fizer será imputado à pessoa.



O PULO DO GATO

A prova pode colocar que há, entre o órgão e a entidade/pessoa que ele integra, uma relação de representação, uma relação de mandato. Estará ERRADO.

ANOTAÇÕES



Tecnicamente, a relação é de imputação, uma relação de “apresentação”. Isto é, naquele momento em que o órgão está desempenhando uma atividade, é a própria pessoa jurídica presente. Essa é uma questão teórica para justificar o fato de um indivíduo não entrar com uma ação judicial contra a Secretaria de Esporte, mas contra o município, visto que a Secretaria age em nome do município.

Características:

Característica n. 1 em provas:

Não possuem personalidade jurídica: não são pessoas jurídicas, mas meros centros integrantes das pessoas. São “entes despersonalizados”.



O PULO DO GATO

É possível que a prova coloque enunciados do tipo “O órgão público, que desempenha as atividades do Estado, com personalidade jurídica própria...”. **ESTARÁ ERRADO**. Órgão não tem personalidade jurídica.

O que é ter personalidade jurídica?

Personalidade jurídica é a capacidade de contrair direitos e obrigações em nome próprio.

O órgão não tem personalidade jurídica própria, a pessoa é quem tem, sendo que o órgão age em nome da pessoa.

ATENÇÃO

Como dito anteriormente, personalidade jurídica é a capacidade de contrair direitos e obrigações em nome próprio. Por exemplo, é a capacidade de uma pessoa comprar um carro; é a capacidade de assumir obrigações e de ter direitos. Até o nascituro tem personalidade jurídica, visto que é uma potencial pessoa, então, quando se fala em pessoa, haverá a personalidade jurídica.

O órgão, embora não tenha personalidade jurídica, tem a capacidade, garantida pela própria CF, de assinar contratos em nome próprio. Por exemplo, o contrato de gestão para aumentar autonomia é firmado em nome do órgão.

ANOTAÇÕES



20m

Além disso, o órgão também possui CNPJ, que é o número de identidade dele e serve apenas para fins de identificação, não havendo relação com ser pessoa.

ATENÇÃO

Em regra, não possuem capacidade processual, salvo em algumas situações excepcionais.

A capacidade processual é a capacidade de estar em uma ação judicial, ou seja, entrar com ou sofrer tal ação. Quem tem personalidade jurídica também tem capacidade processual, logo, como o órgão não tem personalidade jurídica, também não terá capacidade processual.

A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm personalidade jurídica e, consequentemente, capacidade processual.

No entanto, alguns órgãos, chamados de órgãos de cúpula, possuem capacidade processual, podendo estar em juízo, na defesa de seus interesses institucionais. Não será uma ação na qual a União estará presente, mas que o Senado Federal estará presente. Isso acontece excepcionalmente.

- **Súmula n. 525/STJ** – A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas **personalidade judiciária**, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

Personalidade judiciária – é a mesma coisa que capacidade processual. O seu uso é muito raro, ao contrário da capacidade processual, que é um termo muito comum.

O órgão não pode ter personalidade jurídica, mas pode ter personalidade judiciária, excepcionalmente.



25m

A Súmula n. 525/STJ cita apenas a Câmara de Vereadores, mas é possível estender para todos os órgãos do Poder Legislativo, que são os maiores exemplos em prova, sobretudo a assembleia legislativa.

ANOTAÇÕES

Além da Câmara de Vereadores, é possível estender para as Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do DF, Câmara Federal, Senado Federal. Inclusive, esses órgãos possuem o cargo de advogado, justamente para atuar nas situações nas quais os órgãos sejam parte.



DIRETO DO CONCURSO

1. (VUNESP/2019/SERTPREV-SP/PROCURADOR JURÍDICO) De acordo com a Constituição Federal, órgãos públicos
 - a. Criados por lei são entidades paraestatais destinadas à prestação de serviço público de relevante interesse coletivo ou necessário aos imperativos de segurança nacional.
 - b. Criados por lei que estipule suas competências e finalidade de interesse público possuem personalidade jurídica própria e integram a Administração Pública indireta.
 - c. Somente podem ser criados por lei complementar específica que defina sua área de atuação, observados imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo.
 - d. São entidades com personalidade jurídica própria, com competência para atuar como agentes normativos e reguladores da atividade econômica, gozando das mesmas prerrogativas atribuídas à Administração Pública indireta da qual fazem parte.
 - e. Podem firmar, com o poder público, contrato que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho mediante ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira.



COMENTÁRIO

- a) O órgão público não é uma entidade.
 - b) O órgão público não possui personalidade jurídica própria.
 - c) São criados por meio de lei ordinária.
 - d) O órgão público não possui personalidade jurídica própria.
 - e) Disposição do art. 37, § 8º, da CF.
2. (CESPE/2019/PGE-PE/CONHECIMENTOS BÁSICOS) Com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir.

ANOTAÇÕES

Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais.

COMENTÁRIO

Órgão não tem personalidade jurídica.

3. (CESPE/2018/FUB/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO) Com referência às características dos órgãos e das entidades da Administração direta e indireta federal, julgue o seguinte item.

O Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente da Administração Pública direta integrado à estrutura administrativa da União.

COMENTÁRIO

Os ministérios são órgãos.

4. (FCC/2018/MPE-PE/ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA JURÍDICA) Os órgãos públicos que integram a organização administrativa, na qualidade de “centros de competência para desempenho de funções estatais”,
- Encontram-se presentes na estrutura descentralizada da Administração Pública e configuram polos de decisões emitidas por agentes públicos que se responsabilizam exclusiva e pessoalmente pelas consequências daquelas advindas.
 - São representados por agentes públicos, mas não se confundem com estes, pois as consequências e conquistas são atribuídas àquelas unidades de competência e, em consequência, às pessoas jurídicas que elas integram.
 - Possuem personalidade jurídica própria, mas não dispõem de autonomia, já que dependem de autorização do comando da pessoa jurídica que integram.
 - Exercem os poderes inerentes à Administração Pública, à exceção do poder de polícia, restrito à Administração Central, porque indelegável em qualquer de suas vertentes ou facetas.
 - São estruturas típicas de uma Administração pública que se organiza de forma desconcentrada, que constitui entes ou órgãos dotados de personalidade jurídica própria, para desempenho de competências específicas e constantes da lei autorizativa de sua criação.

COMENTÁRIO



- a) A teoria do órgão faz com que se impute à pessoa jurídica.
- b) Disposição da teoria do órgão.
- c) Órgãos não possuem personalidade jurídica própria.
- d) O poder de polícia é um dos poderes mais exercidos pelo órgão.
- e) Órgãos não possuem personalidade jurídica própria.

Órgãos Públicos

- **Classificação:**

- Quanto à posição estatal;
- Quanto à estrutura;
- Quanto à atuação;
- Quanto às funções.

É preciso decorar a sigla **IASS** (independentes, autônomos, superiores, subalternos), pois são as ordens de hierarquia, é como se estivéssemos olhando os órgãos em uma pirâmide hierárquica.

Diferenças entre as classificações:

Independentes

São os órgãos da mais alta cúpula, nascem da própria CF. Têm como características a independência e a atuação política.

Autônomos

Estão logo abaixo. Têm força de comando, mas estão subordinados aos independentes, possuindo autonomia financeira, administrativa e patrimonial.

Órgãos autônomos: ministérios e secretarias.

ANOTAÇÕES

Superiores

Apesar de ser superior, está no 3º escalão. Tem poder de decisão/comando, porém, menor, visto que está subordinado a dois outros órgãos. Não tem as mesmas autonomias dos autônomos.



Subalternos

São órgãos puramente de execução.

Obs.: presidente, governadores e prefeitos são agentes; presidência, governadoria e prefeitura são órgãos.

Quanto à estrutura, o órgão pode ser:

- **Simples** – apenas um centro de competência.
- **Composto** – desconcentrado, tem vários órgãos de competência.

Quanto à atuação:

- **Singular** – quem manda é apenas uma pessoa, mesmo que o órgão seja repleto de pessoas. Ex.: Presidência da República.
- **Colegiado** – quem manda é um colégio, geralmente composto por número ímpar, mas também pode ser composto por números pares. O colegiado tem que entrar em acordo para produzir o acórdão – produto da decisão colegiada.

Quanto às funções:

- **Ativos** – têm poder de decisão.
- **Consultivos** – têm o poder de emitir pareceres, relatórios.
- **De controle** – órgãos de fiscalização, corregedorias, órgãos de controle interno e órgãos de controle externo.

ANOTAÇÕES

	Órgãos Públicos	
Conceito	É a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta (art. 1º da Lei 9784/99).	
Criação e extinção	Lei - art. 48, XI, da CF (engloba a CF e as CE) Obs.: não se admite ato administrativo (art. 84, VI, a, CF)	
Características	- Não possuem personalidade jurídica - Em regra, não possuem capacidade processual, salvo em algumas situações excepcionais (Súm. 525/STJ)	
Classificação	Quanto à posição estatal	- Independente - Autônomos - Superiores - Subalternos
	Quanto à estrutura	- Simples (unitário) - Composto
	Quanto à atuação	- Singular - Colegiado
	Quanto às funções	Ativos, Consultivos e de Controle



DIRETO DO CONCURSO

5. (FCC/TRT 24ª REGIÃO – MS/2017/ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA) Quanto à estrutura, os órgãos públicos podem ser classificados em simples, também denominados de unitários, e compostos.

Acerca do tema, considere:

- I – São constituídos por um único centro de atribuições.
- II – Possuem subdivisões internas.
- III – São exemplos de tais órgãos, as Secretarias de Estado.
- IV – São exemplos de tais órgãos, os Ministérios.

No que concerne às características e exemplos de órgãos simples ou unitários, está correto o que se afirma APENAS em

- a. I e IV.
- b. I e II.
- c. II e III.
- d. IV.
- e. I.

COMENTÁRIO



Quando encontrar questões sobre “considere”, é preciso ficar atento ao que se pede para considerar. No caso dessa questão, ela quer apenas as regras do órgão **simples**.

Órgãos simples não possuem subdivisões internas.

As Secretarias de Estado, assim como os Ministérios, têm muitos desmembramentos, apenas mudando a esfera. Então, ambos são órgãos compostos.

GABARITO

1. e
2. E
3. C
4. b
5. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
